

## **PÓLIZA SEGURO DE VIDA GRUPO**

### **«PROTECCIÓN VIDA»**

#### **CONDICIONES GENERALES**

*Pan American Life de Colombia Compañía de Seguros S.A.*

PAN AMERICAN LIFE DE COLOMBIA, COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. ("PALIG"), en consideración a las declaraciones contenidas en la solicitud de seguro incorporadas al presente contrato otorga las coberturas de: Amparo Básico de Seguro de Vida, Homicidio, Suicidio, Muerte Presunta por Desaparecimiento, Extensión de Cobertura a Enfermedades Transmisibles, Muerte Accidental y Auxilio Funerario, conforme a las condiciones que se indican a continuación.

#### **CONDICIÓN PRIMERA – EXCLUSIONES**

PALIG no pagará la suma asegurada cuando el fallecimiento sea consecuencia directa o indirecta de:

- Padecimientos o enfermedades preexistentes ocurridos antes del ingreso del asegurado a la póliza, declarados o no, salvo comunicación escrita de PALIG aceptando el riesgo.
- Vinculación del tomador, asegurados o beneficiarios a listas restrictivas, países sancionados o actividades de lavado de activos, financiación del terrorismo o delitos similares (OFAC u otras).

Exclusiones adicionales para Muerte Accidental:

- Comisión de delitos o contravenciones penales.
- Guerra, invasión, motín, asonada, huelgas, revolución, golpe de estado o uso ilegal del poder militar.
- Uso o escape de materiales nucleares, contaminación radiactiva, química o biológica (cuando causen daño a 50 o más personas en 90 días).
- Influencia de bebidas embriagantes, drogas tóxicas, alucinógenas o heroicas al momento del accidente.
- Ejercicio de funciones militares, policivas o de seguridad y vigilancia pública o privada.
- Actividad como piloto o tripulante de naves aéreas.
- Prácticas o competencias en deportes de alto riesgo (buceo, alpinismo, escalada, espeleología, paracaidismo, planeadores, automovilismo, motociclismo, deportes de invierno, extremos o profesionales).
- Muerte accidental por preexistencias, homicidio doloso, tentativa de suicidio, VIH, terrorismo, pandemias, epidemias, desastres naturales o enfermedades (incluidas infecciones virales o bacterianas), salvo infecciones originadas en evento traumático o herida accidental.

#### **CONDICIÓN SEGUNDA – DEFINICIÓN DE LOS AMPAROS**

##### **A. Amparo Básico de Vida (Muerte por Cualquier Causa)**

PALIG pagará a los beneficiarios la suma asegurada indicada en carátula si el asegurado fallece durante la vigencia por cualquier causa no excluida. Para muerte por suicidio o por enfermedades graves catalogadas en carátula, la cobertura inicia a partir del día 181 de vigencia. Para muerte por enfermedad no catalogada como grave, la cobertura inicia a partir del día 91 de vigencia.

##### **B. Cobertura de Homicidio**

PALIG pagará a los beneficiarios la suma asegurada si se verifica que la muerte del asegurado fue causada por otra persona con arma de fuego, cortante, punzante y/o contundente. Esta condición podrá ser modificada bajo condiciones particulares.

##### **C. Cobertura de Suicidio**

PALIG pagará a los beneficiarios la suma asegurada si se verifica la muerte del asegurado causada por suicidio o por lesiones infligidas a sí mismo, en estado de cordura o demencia, a partir del día 181 de vigencia. Esta condición podrá ser modificada bajo condiciones particulares.

##### **D. Muerte Presunta por Desaparecimiento**

PALIG pagará a los beneficiarios la suma asegurada vigente a la fecha de la muerte establecida en la sentencia ejecutoriada, si judicialmente se declara la muerte presunta por desaparecimiento del asegurado.

#### **E. Extensión de Cobertura a Enfermedades Transmisibles**

PALIG incluye bajo el Amparo Básico de Vida el fallecimiento del asegurado como consecuencia de enfermedades transmisibles por virus, bacterias, parásitos u otros organismos. La exclusión de enfermedades (incluidas infecciones virales o bacterianas) prevista en la Condición Primera, bajo "Exclusiones adicionales para Muerte Accidental", aplica exclusivamente al Amparo Adicional de Muerte Accidental (literal F) y no restringe ni modifica la presente cobertura del Amparo Básico.

#### **F. Amparo Adicional – Muerte Accidental**

PALIG pagará a los beneficiarios la suma asegurada indicada en carátula si el asegurado muere como consecuencia directa e inmediata de un accidente ocurrido durante la vigencia. La muerte debe ocurrir dentro de los noventa (90) días calendario siguientes al accidente, y tanto el accidente como la muerte deben ocurrir dentro de la vigencia de la póliza. Este plazo de noventa (90) días es propio de este amparo y de este producto; cuando el asegurado cuente simultáneamente con otra póliza de accidentes que establezca un plazo distinto, cada cobertura se rige de manera independiente por sus propias condiciones.

#### **G. Amparo Adicional – Auxilio Funerario**

PALIG pagará a los beneficiarios la suma asegurada indicada en carátula por concepto de gastos funerarios si el asegurado o un familiar designado (cónyuge, hijos, padres o hermanos, cuando así se indique en carátula) fallece por cualquier causa cubierta bajo el amparo básico de vida.

Este amparo se paga por única vez durante la vigencia del seguro, bajo la modalidad a primera pérdida. Una vez se produzca el fallecimiento del asegurado o uno de sus familiares designados, esta cobertura se extingue para los asegurados sobrevivientes.

#### **ASISTENCIAS**

Se ofrecerá un paquete de asistencias que conforma un ecosistema de servicios para el asegurado, quien podrá elegirlos libremente. Dichas asistencias serán prestadas por los proveedores que disponga la aseguradora.

A manera de ejemplo, las asistencias ofrecidas estarán orientadas, entre otras, a servicios de salud y bienestar, asistencia legal, telemedicina, segundas opiniones médicas, monitoreo de signos vitales y orientación psicológica.

#### **CONDICIÓN TERCERA – DEFINICIONES**

- **Tomador:** Persona natural o jurídica que traslada los riesgos al asegurador, responsable del pago de primas.
- **Asegurado:** Persona cuya vida es objeto de cobertura, identificada en la carátula o certificado individual.
- **Beneficiario:** Persona con derecho al pago de la suma asegurada por designación expresa del asegurado o por ley.
- **Accidente:** Suceso imprevisto, externo, repentino, fortuito, violento e independiente de la voluntad del asegurado que afecte su organismo.
- **Enfermedad:** Conjunto de fenómenos producidos en el organismo por una causa morbosa, con alteración de la salud del cuerpo o de la mente.
- **Condición preexistente:** Enfermedad, lesión o patología diagnosticada o tratada antes del inicio de vigencia, o que a simple vista o por sus síntomas no pudiera pasar inadvertida.
- **Período de carencia:** Período desde el inicio de vigencia durante el cual determinados amparos no son exigibles, según lo indicado en carátula.

#### **CONDICIÓN CUARTA – GRUPO ASEGURABLE**

Es el conformado por personas naturales vinculadas bajo una misma personería jurídica, en virtud de una situación legal o reglamentaria, o que tienen con el Tomador relaciones estables de la misma naturaleza, cuyo vínculo no tiene relación con el propósito de contratar el seguro. Hijos solteros, estudiantes de tiempo completo y económicamente dependientes también podrán ser asegurados.

#### **CONDICIÓN QUINTA – MÁXIMA RESPONSABILIDAD DE PALIG**

La responsabilidad de PALIG no excederá el 100% de la suma asegurada del amparo básico. El pago de la totalidad de los amparos de vida y muerte accidental al 100% implicará la terminación del contrato y la liberación de responsabilidad de PALIG. El auxilio funerario es independiente y se paga por única vez a primera pérdida.

#### **CONDICIÓN SEXTA – EDADES DE INGRESO Y PERMANENCIA**

Las edades de ingreso y permanencia para todos los amparos serán las indicadas en la carátula de la póliza o en las condiciones particulares. Cuando un asegurado alcance la edad máxima de permanencia, el seguro continuará vigente solo hasta el próximo aniversario de la póliza.

#### **CONDICIÓN SÉPTIMA – VIGENCIA, RENOVACIÓN, REVOCACIÓN Y TERMINACIÓN**

**Vigencia:** Los amparos entran en vigor cuando PALIG comunique su aprobación al tomador. Si en treinta (30) días hábiles PALIG no se pronuncia, la solicitud se considera no aprobada y se devuelve la prima pagada.

**Renovación:** Automática por períodos iguales al periodo inicial si el tomador acepta la cláusula correspondiente. Las sumas aseguradas y primas se ajustarán con el IPC del año anterior o el incremento pactado en condiciones particulares.

**Revocación:** PALIG podrá revocar con mínimo diez (10) días hábiles de preaviso escrito al tomador. El tomador puede revocar en cualquier momento mediante notificación escrita. En ambos casos se devuelve la prima no devengada; si la solicita el tomador, PALIG retendrá el 10%.

**Terminación:** El seguro termina por:

- (i) mora en el pago de la prima;
- (ii) vencimiento sin renovación;
- (iii) revocación del tomador o del asegurado;
- (iv) fallecimiento del asegurado;
- (v) cumplimiento de la edad máxima de permanencia;
- (vi) el grupo asegurado sea inferior a diez (10) personas al momento de la renovación;
- (vii) vinculación a actividades ilícitas o inclusión en listas internacionales de control.

#### **CONDICIÓN OCTAVA – SUMA ASEGURADA INDIVIDUAL**

La suma asegurada del amparo básico y de cada amparo adicional es la indicada en carátula o certificado individual. Las sumas de muerte accidental y auxilio funerario son independientes entre sí y respecto del amparo básico.

#### **CONDICIÓN NOVENA – BENEFICIARIOS**

El asegurado designa beneficiarios a título gratuito u oneroso. El cambio de beneficiario a título gratuito surte efectos desde la notificación escrita a PALIG antes del siniestro. A falta de designación válida, serán beneficiarios el cónyuge o compañero(a) permanente en el 50% y los herederos del asegurado en el 50% restante. En caso de conmorienencia con beneficiario a título oneroso, serán beneficiarios los herederos de este último.

#### **CONDICIÓN DÉCIMA – CÁLCULO DE LA PRIMA**

La prima anual se calculará con base en los parámetros técnicos de PALIG, considerando la edad, estado de salud, ocupación y monto asegurado del solicitante a la fecha de solicitud.

#### **CONDICIÓN DECIMOPRIMERA – PAGO DE LA PRIMA**

El pago de la primera prima es condición indispensable para el inicio de vigencia. Para cuotas subsiguientes, PALIG concede un mes de gracia sin recargo de intereses, durante el cual el seguro permanece vigente. Vencido el plazo sin pago, las coberturas terminan automáticamente. En la renovación aplica igualmente un mes de gracia para la primera cuota.

#### **CONDICIÓN DECIMOSEGUNDA – MODIFICACIÓN DEL ESTADO DEL RIESGO**

El tomador o asegurado notificará por escrito a PALIG cualquier agravación del riesgo: con no menos de diez (10) días de antelación si depende de su voluntad, o dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su conocimiento si es ajena a él. PALIG podrá revocar la cobertura o exigir el reajuste de prima correspondiente.

#### **CONDICIÓN DECIMOTERCERA – AVISO DE SINIESTRO**

El tomador, asegurado o beneficiario notificará a PALIG la ocurrencia del siniestro dentro de los treinta (30) días siguientes a que haya tenido o debido tener conocimiento de éste.

#### **CONDICIÓN DECIMOCUARTA – RECLAMACIÓN**

La reclamación se presentará con el formulario suministrado por PALIG, debidamente diligenciado. Documentos por muerte por cualquier causa:

- Fotocopia del documento de identidad del asegurado.
- Registro civil de defunción (original o copia autenticada) con la causa de muerte.
- Historia clínica completa en caso de muerte natural.
- En caso de muerte violenta o accidental: informe de autoridad competente con causa y circunstancias del fallecimiento.
- Documentos que acrediten la calidad de beneficiario.

Documentos adicionales por Muerte Accidental:

- Comunicación relatando los hechos, circunstancias, modo, tiempo y lugar del accidente.

Documentos adicionales por Auxilio Funerario:

- Registro civil de defunción del asegurado o familiar amparado.
- Documentos que acrediten el parentesco (cónyuge, hijos, padres o hermanos), cuando aplique para familiares designados.

Lo anterior sin perjuicio de la facultad del reclamante de acreditar el siniestro por cualquier medio probatorio reconocido por la ley. PALIG podrá solicitar documentación adicional cuando lo estime necesario.

#### **CONDICIÓN DÉCIMOQUINTA – PAGO DEL SINIESTRO Y DEVOLUCIONES**

PALIG pagará la suma asegurada dentro del mes siguiente a la acreditación extrajudicial del siniestro, su cuantía y la calidad del reclamante. En mora, pagará los intereses de que trata el artículo 1080 del Código de Comercio. Las devoluciones de prima no devengada se efectuarán dentro de los sesenta (60) días siguientes a la causación del derecho.

#### **CONDICIÓN DÉCIMOSEXTA – NO ACUMULACIÓN DE SUMAS ASEGURADAS**

Las sumas aseguradas de los amparos adicionales no son acumulables entre sí ni con el amparo básico. El pago bajo cualquier amparo que agote la suma asegurada del amparo básico implicará la terminación del contrato y la liberación de responsabilidad de PALIG. Los pagos bajo un amparo serán deducidos de los que correspondan por otros amparos derivados del mismo evento. Sin perjuicio de lo anterior, el Amparo Adicional de Auxilio Funerario, por ser independiente y pagadero a primera pérdida en los términos de la Condición Quinta, conservará su vigencia y será exigible aun en el evento en que el amparo básico haya sido pagado en su totalidad y el contrato haya terminado por esa causa. En tal caso el auxilio funerario se pagará con fundamento en el evento que lo origina, sin que la terminación del contrato constituya causal de denegación de esta cobertura.

#### **CONDICIÓN DÉCIMOSEPTIMA – PÉRDIDA DEL DERECHO A LA SUMA ASEGURADA**

El beneficiario perderá todo derecho procedente de la póliza si la reclamación es fraudulenta o se soporta en declaraciones falsas, documentos adulterados o cualquier otro medio engañoso o doloso.

#### **CONDICIÓN DÉCIMOCTAVA – CERTIFICADO INDIVIDUAL DE SEGURO**

PALIG expedirá el certificado individual de seguro para cada asegurado dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la comunicación de aceptación de la solicitud o de cualquier modificación relevante.

#### **CONDICIÓN DECIMONOVENA – MODIFICACIONES EN CONDICIONES PARTICULARES**

Las modificaciones a estas condiciones generales y las cláusulas adicionales se consignarán en condiciones particulares, las cuales prevalecerán en caso de discrepancia.

#### **CONDICIÓN VIGÉSIMA – NOTIFICACIONES**

Las notificaciones entre las partes constarán por escrito. Es prueba suficiente la constancia de envío por correo electrónico o correo certificado a la última dirección física o electrónica registrada.

#### **CONDICIÓN VIGÉSIMO PRIMERA – PRESCRIPCIÓN (ART. 1081 C. CO.)**

La prescripción ordinaria es de dos (2) años y corre desde que el interesado tuvo o debió tener conocimiento del hecho base de la acción. La prescripción extraordinaria es de cinco (5) años desde el nacimiento del derecho y corre contra toda clase de personas.



*Compañía miembro de Pan-American Life Insurance Group*

**CONDICIÓN VIGÉSIMO SEGUNDA – NORMAS APLICABLES**

Las modificaciones a las condiciones generales depositadas ante la Superintendencia Financiera de Colombia entrarán en vigor en la siguiente renovación, previa comunicación al tomador y asegurados. Lo no previsto se regirá por las condiciones particulares y, subsidiariamente, por el Título V, Libro Cuarto del Código de Comercio.

**CONDICIÓN VIGÉSIMO TERCERA – DOMICILIO**

El domicilio de las partes para efectos del presente contrato es Bogotá D.C. La dirección principal de PALIG es Calle 116 # 23-06, Piso 7, Bogotá D.C., Colombia.

-/-